

מסורת הש"ס

(א) [מסות ג.], (ב) [כתובות עט.]; (א) [נפי' חוספות ב"ב קלט: ד"ה 'הס'; (ד) [כתובות מ.], (ה) ב"מ כ כתובות פה: פו. קדושין מת. ב"ב קמז.].

→

גליון הש"ס

גמ' הואיל ואתא לידן. שנת דף פא ע"ב וש"י: תוס' ר"ה כל ובי' דעמבד ג' אינו מועיל בבתובה. עיין לעיל דף ע פ"א תוספות ד"ה אשתלטנין:.

→

מוסף רש"י

ליתן בכתובה של זו. מספקי, שאם נתאלמנה או נתגרשה. יטלנה לוקח, ואם מתה יירשנה בעלה. ויפקיד מעותיו (כתובת ג.). המוכר שטר חוב לחבירו. שחייב לו לזה למלוה ממנו ומסר לו המלוה את השטר ליד לוקח ומכרו לו וכמו לו קנין לך איהו וכל שפעדיה, אי נמי דפסקוקן התם (ב"ב עו.). הלכתא אומית נקיות מבטחה (רשב"ם ב"ב קסח.). וחזרו ומחלו. המוכר שהוא מלוה ממנו ללוה, מחול. דלמיר ליה ליה ללוקח לאו בעל דברים דדיי' את (כתובות פה.) דלא מוכר לו רשאו לשני אלא כל זכות שפאל לדי, ולא דעתי האי לוקח ממלוה דעתי מתמחה דמלוה, ומיסו מעותיו חזיר לו מוכר ללוקח, דהא הלכתא היא דדיינין דינא דגמיו חה הפסיד מעותיו כסורף שטרותיו של חבירו, דקיימא לן דחייב, מההיא עובדא דכפיהי רפרס לרב אשי ואחבי מניה כי כשורא לללמא (רשב"ם טו.). ואפילו יורש. של מלוה, מחול. שהלוה לא נתחייב ללוקח כלום אלא מתמת המוכר ובי' ממנו אכלו (קדושין מח.) וסברא הוא דלא אלים כח של לוקח כמה שנמסר לו שטר המלוה אלא לזכות בחוב הכתוב בו במקום הלוה או היורש, אך לא נעקר שעבודו מן המלוה, וקרינא ביה עבד ליה לאש מלוה ויכול למחול שעבודו (רשב"ם טח.).

והרי היא חספיו. דאי ודאי נתגרשה ע"י עדים אחרים כי משתכחי הנך עדים זוממין הוו משלמין לה כל כתובתה דהא צעו לאפסודי כולה מינה דקאמרי נתן לה אכל השתא שמה אינה עמדה ליעול כתובתה לעולם שמה תמות ויירשנה בעלה ונמצא שלא היו מפסידין אותה כלום לפיכך אין אומרים ישלמו לה כתובתה אלא אומדים כמה אדם רוצה ליתן לה מיד בכתובתה על הספק שאם נתארמלה או נתגרשה יטלנה הוא ואם תמות יירשנה בעלה והוא יפסיד מה שנתן ודמיים הללו יתנו לה העדים טעות הנאה זו מפסידין אותה מיד שאם תצא למוכרה בטעות הנאה זו לא מוכל. טעות הנאה כלומר דבר מועט: אם **אמרו צנכסי מלוג**. שמוכל למוכרן ואין הצעל מוציא מיד הלקוחות שהרי אם פיתחו פיתחו לה ואם הותירו הותירו לה: **יאמרו צנכסי לאן צרול**. בכתובתה דהיינו דנוניא שהכניסה לו בשומא מצית אציה וכותבין אותה בכתובתה ומקבל עליו חמן אחריות ואם פיתחו פיתחו לו ואם הותירו הותירו לו כדאמרין [בציציתא באלמנה לכהן גדול (דף סו.)]. נכסי לאן צרול נכסים העומדים באלחיות המקבל לשלם כעין צרול זה שהוא קשה להיות פוחת והתם ודאי לא מצי מוצנה: **טועם פנאה**. אשה המוכרת כתובתה לאחרים בטעות הנאה והדמים שלה הן ואין לצעל בהן כלום: **רווח ציפא**. אפילו אם הצעל נוטלן נוח לאשה למוכרה בחייה כדי שעה פרנסתה מנזיה ציתה צריח: **ואין הצעל אוכל פירות**. לא אמרינן יקח בהן קרקע והוא אוכל פירות: **ומיני לא משפעדי**. לניזק: **וחזר המוכר ומחל לו מחול**. הלכך אי אמרינן לה תזנ מפסדינן ליה ללוקח דהיא הדרה ומחלה לכתובתה לצעל הואיל ועל כרחיה היא מוכרתה: ה"פ

מילי נינהו ומילי לא משתעבדי אלמנה לא מילי דמוזדבני בדינרי נינהו אלא משום דשמואל ‏דאמר י‏המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפי' יורש מחל אמרי זבין ותתן ליה ואי מחלה ליה לגבי בעל תמחלה אמרי כל לגבי בעל ודאי מחלה ליה ואפסדיניה להווא זבינא בידים לא אפסדיניה וכי תימא זבינא ניהליה להווא דחבלה ביה בטובת הנאה דאי

צעילת זנות אלא התם דייק דקסבר תנאו בטל מדלא קמינ צמולה שאין לה מאמנים ואלמנה שאין לה מנה כו' ש"מ דה"ק כל הפוחת אפי' צאותו ענין שיש לה אפי' הכי הויה צעילתו צעילת זנות וא"ת מנא ליה דמיירי בתגאה דלמא מודה ר"מ דתנאו קיים וה"ק כל הפוחת אפי' צאותו ענין שיש לה כגון בסוף ביאה דלמיר התם בסוף שמעתינ דדברי הכל אינה מוחלת וי"ל דלשון כל הפוחת משמע שהוא פוחת לה ובסוף ביאה אין יכול לפחות אלא היא פוחתת לעצמה ולא שייד לשון פוחת אלא בתגאה אי נמי מדנקט כל דייק:

כל לגבי בעצה ודאי מוציא. וא"ת ותזנין לצעל גופיה ותימיב ליה לנחבל וי"ל שהצעל לא ירצה לקנות שלא להפסיד לאשמו א"י הא מוקמינן לה בסמוך כר"מ דלמיר לשהות עם אשתו בלא כתובה אסור וא"ת והיאך יכולה למחול האמר בריש אע"פ (כתובות דף מ.) דבסוף ביאה אינה יכולה למחול וכי"ת דכתבה ליה התקבלתי הא משמע בפרק נערה (שם דף נה.) דלר"מ אפי' בהתקבלתי אין יכולה למחול וי"ל ה"מ בתחילת הסוגיא אבל לפי המסקנא דהתם דמפליג ר' יהודה בין כתבה ליה התקבלתי וצין לא כתבה ליה התקבלתי ה"ה לר"מ וא"ת ואכתי היאך תמחול הא מוקמינן לה כר"מ דלמיר אסור לשהות עם אשתו בלא כתובה וי"ל לאחר שתמחול יחזור ויכתוב לה כתובה ועי"ל דאפילו את"ל שאין יכולה למחול בעודה תחתיו אכתי יעשה קנוינא ויגרשנה ותמחול לו ואח"כ יחזירנה וא"ת כיון דלמיתא כר"מ דדאין דינא דגרמי א"כ לא תהא רשאה למחול מפני שתצטרך לשלם ללקוחות כדלמיר בהמוכר שטר חוב לחזירו וחזר ומחלו מחול ואמרינן התם (כתובות דף פו.) דלמנא דדאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי שטרא מעליא ומייה מצי למימר דאפ"ה לא תחוש ותמחול כיון דהשתא לית לה מידי לשלומי אע"ג דלכשתתאלמן תצטרך לשלם יומר מ"מ חשיב ליה אטרוחי צי דינא בכדי כיון דסוף סוף השתא מיהא לא משלמין מידי ולמאי דרגיל ר"ת לפרש דאין חייבת לשלם אפילו לר"מ אלא מה שקבלה א"ש טפי ואין להאריך כאן בדבר זה הקשה הר"ר שמואל ב"ר חיים ותזנין כתובתה במעמד שלשתן דאז אין יכולה למחול כמו שרגיל ר"י לדקדק מההיא דתניא בנאש מקדש (קדושין דף מו:) התקדשי לי בשטר חוב או שהיה לו מלוה ציד אחרים והירשה עליהם רצי מאיר אומר מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשת ומסיק בדמלוה בשטר קמפלגי באשה סמכה דעמה ודכולי עלמא אית לכו דשמואל דלמיר המוכר שטר חוב לחזירו וחזר ומחלו מחול ובמלוה על פה פליגי דדרב הונא דלמיר תנהו לפלוגי במעמד שלשתן קנה דרבנן לית לכו שיעיל מעמד שלשתן במלוה אלא בפקדון ואם היה יכול למחול מהו חושש אי אית לכו דרב הונא במלוה כיון דסבירא ליה דלא סמכה דעתה ותירץ ר"י * דמעמד שלשתן אין מועיל בכתובה בעודה תחת בעלה כיון דעדיין לא ניתנה לגבות וא"ת ויכתבו שטרא בשמיה דאז לא מצי מחלה כדלמיר בהכותב (כתובות דף פו.) והכא ניחא דשמא הצעל לא ירצה אבל בסמוך גבי

החובל פרק שמיני בבא קמא

פט.

דיש לו לתנא לשנות ריבוי תשלומין גבי עדים זוממין כמו שיכול להרבות אכלס ואת"ל דנכסי לאן צרול יכולה למכור אם כן יותר היו מפסידים הזוממין לאשה כשהיו אומרין שגרשה ונתן לה כתובתה על נכסי לאן צרול שהיתה יכולה למכור לגמרי מעל מנה ומאמנים שאין יכולה למכור לגמרי אבל צההיא [דמכות] (דמכורה) שבאין להעיד ולהפסיד לצעל שאומרין שגרשה ולא נתן כתובה יותר היו מפסידין לו על מנה ומאמנים שהיו מחייבין אותו ליתן ושמה היה נפטר מלימתן אם תמות האשה בחייו מעל נכסי לאן צרול דשמה תמכור האשה ולא יפטר במיתתה ולכן נקט הזממן על דבר שיש בו ריבוי תשלומין אכלס: **פירא דפירא לא תקינו ליה רבנן**. היינו צמיילי דלמו מעלמא

כגון טעות הנאה דכתובה וכגון גונב ולד בהמת מלוג דמשלם כפל לאשה כדאמרין בריש האשה שנפלו לה נכסים (כתובות דף עט:) משום דלא תקינו ליה רבנן פירא דפירא אבל פירא דפירא דלמי מגופיה כגון ולד ולדות בהמת מלוג פשיטא דתקינו ליה רבנן דמתנן לעולם הוא אוכל פירי פירות ונראה דפירי דפירי לא תקינו ליה רבנן דהתם לא הוי כי האי דהכא דנתי דמשלם כפל לאשה נראה דנאותו כפל ילקח קרקע והוא אוכל פירות ונראה נמי דכ"ש גונב בהמת מלוג עצמה דמשלם כפל לאשה:

טעמא מאי שאל תהא קצה בעיניו להוציאה. ומימה דבריש אע"פ (כתובות ד' נד:) משמע דלאו היינו טעמא דר"מ גבי הא דתנן רצי מאיר אומר כל הפוחת לנבלה ממתמנים ולא למנה ממנה הרי זה צעילתו צעילת זנות ודייק בגמרא כל הפוחת אפילו בתגאה אלמא קסבר תנאו בטל ואית לה וכיון דלמיר לה לית לך אלא מנה לא סמכה דעתה והוי צעילתו צעילת זנות הא שמעינן ליה לר"מ דדברצנן תנאו קיים משמע דמשום שיש לה ולא סמכה דעתה כשאמר לה לית לך אלא מנה לא סמכה דעתה דהויה צעילתו צעילת זנות הא אם הוה תנאו קיים ולא היה לה כלל לא אי צעילתו צעילת זנות וי"ל דכ"ש אי תנאו קיים ולית לה דהויה צעילתו

צעילת זנות אלא התם דייק דקסבר תנאו בטל מדלא קמינ מאמנים ואלמנה שאין לה מאמנים ואלמנה שאין לה מנה כו' ש"מ דה"ק כל הפוחת אפי' צאותו ענין שיש לה אפי' הכי הויה צעילתו צעילת זנות וא"ת מנא ליה דמיירי בתגאה דלמא מודה ר"מ דתנאו קיים וה"ק כל הפוחת אפי' צאותו ענין שיש לה כגון בסוף ביאה דלמיר התם בסוף שמעתינ דדברי הכל אינה מוחלת וי"ל דלשון כל הפוחת משמע שהוא פוחת לה ובסוף ביאה אין יכול לפחות אלא היא פוחתת לעצמה ולא שייד לשון פוחת אלא בתגאה אי נמי מדנקט כל דייק:

כל לגבי בעצה ודאי מוציא. וא"ת ותזנין לצעל גופיה ותימיב ליה לנחבל וי"ל שהצעל לא ירצה לקנות שלא להפסיד לאשמו א"י הא מוקמינן לה בסמוך כר"מ דלמיר לשהות עם אשתו בלא כתובה אסור וא"ת והיאך יכולה למחול האמר בריש אע"פ (כתובות דף מ.) דבסוף ביאה אינה יכולה למחול וכי"ת דכתבה ליה התקבלתי הא משמע בפרק נערה (שם דף נה.) דלר"מ אפי' בהתקבלתי אין יכולה למחול וי"ל ה"מ בתחילת הסוגיא אבל לפי המסקנא דהתם דמפליג ר' יהודה בין כתבה ליה התקבלתי וצין לא כתבה ליה התקבלתי ה"ה לר"מ וא"ת ואכתי היאך תמחול הא מוקמינן לה כר"מ דלמיר אסור לשהות עם אשתו בלא כתובה וי"ל לאחר שתמחול יחזור ויכתוב לה כתובה ועי"ל דאפילו את"ל שאין יכולה למחול בעודה תחתיו אכתי יעשה קנוינא ויגרשנה ותמחול לו ואח"כ יחזירנה וא"ת כיון דלמיתא כר"מ דדאין דינא דגרמי א"כ לא תהא רשאה למחול מפני שתצטרך לשלם ללקוחות כדלמיר בהמוכר שטר חוב לחזירו וחזר ומחלו מחול ואמרינן התם (כתובות דף פו.) דלמנא דדאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי שטרא מעליא ומייה מצי למימר דאפ"ה לא תחוש ותמחול כיון דהשתא לית לה מידי לשלומי אע"ג דלכשתתאלמן תצטרך לשלם יומר מ"מ חשיב ליה אטרוחי צי דינא בכדי כיון דסוף סוף השתא מיהא לא משלמין מידי ולמאי דרגיל ר"ת לפרש דאין חייבת לשלם אפילו לר"מ אלא מה שקבלה א"ש טפי ואין להאריך כאן בדבר זה הקשה הר"ר שמואל ב"ר חיים ותזנין כתובתה במעמד שלשתן דאז אין יכולה למחול כמו שרגיל ר"י לדקדק מההיא דתניא בנאש מקדש (קדושין דף מו:) התקדשי לי בשטר חוב או שהיה לו מלוה ציד אחרים והירשה עליהם רצי מאיר אומר מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשת ומסיק בדמלוה בשטר קמפלגי באשה סמכה דעמה ודכולי עלמא אית לכו דשמואל דלמיר המוכר שטר חוב לחזירו וחזר ומחלו מחול ובמלוה על פה פליגי דדרב הונא דלמיר תנהו לפלוגי במעמד שלשתן קנה דרבנן לית לכו שיעיל מעמד שלשתן במלוה אלא בפקדון ואם היה יכול למחול מהו חושש אי אית לכו דרב הונא במלוה כיון דסבירא ליה דלא סמכה דעתה ותירץ ר"י * דמעמד שלשתן אין מועיל בכתובה בעודה תחת בעלה כיון דעדיין לא ניתנה לגבות וא"ת ויכתבו שטרא בשמיה דאז לא מצי מחלה כדלמיר בהכותב (כתובות דף פו.) והכא ניחא דשמא הצעל לא ירצה אבל בסמוך גבי

היא

עין משפט ונר מצוה

בבא מ"י פ"א מהל' עדות הלכה א סמג עין קי טו"מ סימן לח:
ע ב טו"ש"ע אה"ע סימן פה סעיף יז:

עא ג מ"י פ"י מהלכות אישות הלכה י ופ"ד מהלכות חובל ומוזק הלכה יח סמג עיין מח וסימן ע טו"ש"ע אה"ע סימן סו סעיף ג וסימן קה סעיף א וטו"ש"ע ח"מ סימן סגד סעיף י:

עב ד מ"י מהלכות מירה הלכה יז וע"ש סמג עיין פכ טו"ש"ע ח"מ סימן סו סעיף גז:

→

רבינו חננאל

אמר רבא הילכתא טובת הנאה לאשה ואין הבעל אוכל פירות. מאי טעמא, פירא תקינו ליה רבנן לבעל, פירא דפירא לא תקינו ליה רבנן. ולא עמדה הדין קושיא ונדרחית. ואמי טוב, תנינא לתקנת אושא הא דתנן העבד והאשה פגיעתן רעה והחובל בהן חייב והן שחבלו באחד פטורין, ואי סליק דעתא ליתיה לתקנת אושא, תובין מדיום ולאחר מיתה ותחיוב ליה לנחבל. ולשעמיך, תובין נכסי מלוג בטובת הנאה ותחיוב לנחבל. אלא איכא למימר מהנתינן בדלית לה נכסי מלוג, ולא שמעינן מינה דתנינן לה להאי תקנת אושא. אמר רבא הילכתא טובת הנאה לאשה, פירי כלומר האשה תחת בעלה ומכרה כתובתה לאחד על דעת שאם נתאלמנה או נתגרשה יקח מה שבכתובתה עד גמרא, ואם תמות היא לא יקח כלום. זה המכר יקרא טובת הנאה והדמים שלה הן, ואין לבעל לומר נקח בדימי קרקע ואוכל פירותיה כדון נכסי מלוג. ואי מחייבת לה, לזבוני לכתובתה בטובת הנאה ותחיוב ליה, פירי לנחבל. המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול כו'. כל לגבי בעלה